



Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi



DOST

DAYANIQLI VƏ OPERATİV
SOSIAL TƏMINAT AGENTLIYI

Cəza çəkməkdən azad edilmiş
tibbi və sosial yardıma ehtiyacı
olan şəxslərə birdəfəlik müavinət
ilə bağlı “DOST” mərkəzlərində
qeydə alınan vətəndaş
müraciətlərinin icra edilməsinə
dair

Reqlament

2025

1. Ümumi məlumat

- 1.1. Reqlament cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə birdəfəlik müavinətin təyin edilməsi ilə bağlı “DOST” mərkəzlərində qeydə alınan müraciətlərin idarə edilməsi qaydalarını tənzimləyir.
- 1.2. “DOST” mərkəzlərində bu xidmət ilə bağlı müraciətlər yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat məhdudiyyəti olmadan ölkə üzrə qəbul edilir.

2. Təriflər, anlayışlar və qısaltmalar

Reqlamentdə istifadə olunan əsas təriflər, anlayışlar və qısaltmalar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

Agentlik – Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi;

Mərkəz – “DOST” mərkəzi;

MEİS – Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi;

Sosial agent – Mərkəzin müvafiq xidmət istiqaməti üzrə mütəxəssisi;

NMR – Naxçıvan Muxtar Respublikası.

3. Qəbul masası tərəfindən müraciətin qəbulu

- 3.1. Sosial müavinətlər istiqamətində Mərkəzə müraciət daxil olduqda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 dekabr tarixli 387 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “DOST” mərkəzlərində xidmət göstərilməsi Qaydası”na, Agentliyin İdarə Heyətinin qərarı ilə təsdiq edilmiş və qüvvədə olan “DOST” mərkəzlərində xidmətlərin təşkili və proseslərin idarə edilməsinə dair Prosedur” sənədinə uyğun olaraq xidmət göstərilir.
- 3.2. Şəxsin müraciətinin cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə birdəfəlik müavinətin təyin edilməsi ilə bağlı olduğu dəqiqləşdirildikdən sonra müvafiq altistiqamət üzrə növbə verilir.

4. Sosial agent tərəfindən müraciətin qəbulu

- 4.1. Şəxs növbəsinə uyğun olaraq sosial müavinət istiqaməti üzrə sosial agent tərəfindən qəbul edilir, müraciət dinlənildikdən sonra altistiqaməti yoxlanılır və müvafiq xidmət pasportuna uyğun proses davam etdirilir. Müraciət seçilmiş altistiqamətə uyğun olmadıqda dəyişdirilir.
- 4.2. Sosial agent tərəfindən ilk növbədə müraciət edən şəxsin cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə verilən birdəfəlik müavinəti almaq hüququna baxılır.
- 4.3. “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 31 may tarixli 353-IIIQ nömrəli Qanununun 3-cü, 8-ci, 14-cü maddələrinə uyğun olaraq müraciət edən şəxsin məlumatlarında uyğunsuzluq olmadığı hallarda sosial agent tərəfindən xidmət aşağıdakı formada həyata keçirilir:
 - 4.3.1. MEİS-in “Vətəndaşların qəbulu” altsisteminin “Müraciət” pəncərəsində, “İstiqamət” hissəsinə “Cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə birdəfəlik müavinətin təyin edilməsi” altistiqaməti, “Müraciətin növü hissəsinə “Ərizə” seçilir, “Müraciətin məzmunu” hissəsində isə “Şəxs cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə birdəfəlik müavinətin təyin edilməsi ilə bağlı müraciət edir” şəklində qeyd edilir.

4.3.2. Aşağıdakı sənədlər tam tərkibdə qəbul edilərək şəxsin ərizəsi (*Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il 30 iyul tarixli 368 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Sosial ödənişlərin təyin edilməsi, ödənilməsi, ödənişinin dayandırılması və sosial ödəniş işlərinin mühafizəsi Qaydası"*nın 1 nömrəli əlavəsinə uyğun olaraq) ilə birlikdə skan edilərək "Vətəndaşların qəbulu" altsisteminə əlavə edilir və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Sosial Ödənişlərin Təyinatı üzrə Mərkəzi Filialına (NMR qeydiyyatında olan şəxslərə münasibətdə NMR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna) karguzarlıq edilir:

- Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
- Şəxsin azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunması barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünün surəti;
- Şəxsin cəza çəkməkdən azad edilməsi barədə cəzaçəkmə müəssisəsinin arayışı;
- Digər dövlətlərin penitensiar müəssisələrində cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərə münasibətdə isə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünün və cəza çəkməkdən azad edilməsi barədə cəzaçəkmə müəssisəsinin arayışının notarial qaydada tərcümə və təsdiq olunmuş surəti.

4.3.2.1. *Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əfv sərəncamı ilə cəzasının çəkilməmiş hissəsindən vaxtından əvvəl azad edilmiş şəxslərə münasibətdə:*

- Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
- Şəxsin azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunması barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünün surəti;
- Şəxsin cəza çəkməkdən azad edilməsi barədə cəzaçəkmə müəssisəsinin arayışı;
- Məhkum edilmiş şəxslərin əfv olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamının surəti;
- Digər dövlətlərin penitensiar müəssisələrində cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərə münasibətdə isə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünün, cəza çəkməkdən azad edilməsi barədə cəzaçəkmə müəssisəsinin arayışının və əfv olunma haqqında sərəncamın notarial qaydada tərcümə və təsdiq olunmuş surəti.

4.3.2.2. *Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı ilə barəsində amnistiya tətbiq edilən şəxslərə münasibətdə:*

- Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
- Şəxsin azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunması barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünün surəti;
- Şəxsin cəza çəkməkdən azad edilməsi barədə cəzaçəkmə müəssisəsinin arayışı;
- Amnistiya aktı;
- Digər dövlətlərin penitensiar müəssisələrində cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərə münasibətdə isə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünün, cəza çəkməkdən azad edilməsi barədə cəzaçəkmə müəssisəsinin arayışının və amnistiya aktının notarial qaydada tərcümə və təsdiq olunmuş surəti.

4.3.2.3. *Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə cəzasının çəkilməmiş hissəsindən vaxtından əvvəl azad edilən şəxslərə münasibətdə:*

- Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
- Şəxsin azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunması barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünün surəti;
- Şəxsin cəza çəkməkdən azad edilməsi barədə cəzaçəkmə müəssisəsinin arayışı;

- Məhkəmənin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş əsaslarla şəxsin müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzanı çəkməkdən azad edilməsi barədə qərarının surəti;
 - Digər dövlətlərin penitensiar müəssisələrində cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərə münasibətdə isə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünün, cəza çəkməkdən azad edilməsi barədə cəzaçəkmə müəssisəsinin arayışının və məhkəmənin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş əsaslarla şəxsin müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzanı çəkməkdən azad edilməsi barədə qərarının notarial qaydada tərcümə və təsdiq olunmuş surəti.
- 4.3.3. Sənədlər kargüzarlıq edildikdən sonra “Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət ilə bağlı “DOST” mərkəzlərində qeydə alınan vətəndaş müraciətlərinin icra edilməsinə dair” Reqlamentin müvafiq yarımbəndlərinə uyğun xidmət həyata keçirilir.
- 4.4. İstintaq təcridxanasında cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxsə münasibətdə xidmət aşağıdakı formada həyata keçirilir:
- 4.4.1. Şəxs müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum edildiyi barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünü təqdim etdiyi halda bu Reqlamentin 4.3.2-ci yarımbəndinə uyğun xidmət göstərilir.
- 4.4.2. Şəxs bəraət alması ilə bağlı məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünü təqdim etdiyi halda qanunvericiliyin tələbləri izah edilir, müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum olmadığı üçün birdəfəlik müavinəti almaq hüququ olmadığı bildirilir, “Müraciətin məzmunu” hissəsində “Şəxsin təqdim etdiyi məhkəmə qərarına əsasən bəraət aldığı məlum olduğu üçün birdəfəlik müavinəti almaq hüququnun olmamağı barədə məlumat verildi” şəklində qeyd edilir.
- 4.5. Cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə birdəfəlik müavinətin təyin olunmasından imtina edilməsi barədə qərar çıxarıldıqda və ya müraciət hər hansı səbəbdən icra olunmadıqda bununla bağlı şəxsin müvafiq Mərkəzə müraciəti olarsa, sosial agent tərəfindən Sosial Ödənişlərin Təyinatı üzrə Mərkəzi Filialının Vətəndaş müraciətlərinə dəstək şöbəsi ilə telefon (4887) vasitəsilə (NMR qeydiyyatında olan şəxslərə münasibətdə NMR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Sosial müavinətlər və təqaüdlərin təyinatı şöbəsi ilə (3507)) əlaqə saxlanılaraq müvafiq məlumatlar əldə edilə bilər.